

1500254-12.2019.8.26.0040

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Romano Soares

Comarca: Américo Brasiliense

Foro: Foro de Américo Brasiliense

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... nos autos que o acusado se dedicava ao tráfico de entorpecentes, eis que também foi condenado por associação para o tráfico ("A condenação simultânea nos crimes de tráfico e associação para o tráfico afasta a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 por estar evidenciada dedicação a atividades criminosas ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Américo Brasiliense

Foro de Américo Brasiliense

1ª Vara

Rua Dom Pedro II, 65, Américo Brasiliense - SP - cep 14820-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500254-12.2019.8.26.0040 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500254-12.2019.8.26.0040

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN HENRIQUE CARDOSO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniel Romano Soares

JONATHAN HENRIQUE CARDOSO, vulgos "Batatão" e "Oreia", foi denunciado como incurso nos artigos 33, caput, e 33, §1º, inciso III, e 35, todos da Lei nº 11.343/06, e ERICK HENRIQUE CAETANO DA SILVA, JORGE WELLINGTON SILVA CARNEIRO e MACIEL MORAES DOS SANTOS, vulgo "Marcinho", foram denunciados como incursos no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, pela associação para o tráfico mantida com o denunciado JONATHAN, pelos fatos abaixo descritos.

1) No dia 18/10/2018 e no dia 15/02/2019, na rua José Sarti, 53, Jardim São José, Américo Brasiliense/SP, e na Rua Eduardo Pavão, 165, Jd. Maria Luiza, Américo Brasiliense/SP, JONATHAN HENRIQUE CARDOSO, vulgos "BATATÃO" e "OREIA", qualificado a fls.346/350, guardava, expunha à venda, tinha em depósito, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quais sejam 20 porções de cocaína, 06 porções de maconha, 01 porção grande de crack e 04 pedras de crack, conforme auto de exibição e apreensão de fls.20/23 destes autos, e laudo de nº 62.919/2019, que consta do processo nº 1500078-37.2019.8.26.0556 e que segue em anexo (DOC. 01) e utilizava local de que tinha a posse, para o tráfico de drogas (imóvel situado na rua José Sarti, 53, Jardim São José, Américo Brasiliense/SP), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consentindo que ali fossem mantidas para venda 19 porções de crack, 13 porções de maconha, uma

porção de cocaína de 11,46g e uma porção de maconha de 17,97g, conforme boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e laudos juntados no processo nº 0001706-68.2018.8.26.0040 (2ª Vara local) que seguem em anexo (DOC. 02) e relatório de fls. 76/78.

2) Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, JONATHAN HENRIQUE CARDOSO, qualificado a fls.346/350, ERICK HENRIQUE CAETANO DA SILVA, qualificado a fls.10/11 e 36/39, JORGE WELLINGTON SILVA CARNEIRO, qualificado a fls. 08/09 e 32/25 e MACIEL MORAES DOS SANTOS, vulgo "Marcinho", sem qualificação, mas mencionado a fls.77, associaram-se para a prática de tráfico de drogas.

Recebimento da denúncia em 10/05/2022 (F. 425/426).

Citações (Maciel - f. 457; Jorge - f. 460; Erick - f. 462; Jonathan - f. 471).

Respostas à acusação (Jonathan - f. 463; Jorge, Maciel e Erick - f. 472/475).

Audiência de instrução (f. 564/565).

Memoriais Ministério Público (f. 566/579: 1) condenação dos réus pelos crimes imputados na denúncia; 2) na aplicação da pena, (a) o reconhecimento de que Jonathan era o líder; (b) o afastamento do redutor do tráfico privilegiado para Jonathan; (c) o reconhecimento da reincidência de Jorge, Erick e Maciel; (d) o reconhecimento dos maus antecedentes de Jorge; 3) a fixação de regime inicial fechado.

Memoriais Defesas (f. 582/584; 585/588): 1) absolvição dos acusados por insuficiência do conjunto probatório; 2) aplicação da pena em patamares mínimos; 3) reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado para Jonathan; 4) fixação de regime inicial aberto.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Preliminarmente, rejeito a alegação de coisa julgada/litispendência. A Defesa sustenta que os réus Maciel, Erick e Jorge estão sendo processados pela segunda vez pelo crime de associação para o tráfico e que as acusações foram rejeitadas pelo Poder Judiciário, não sendo possível nova imputação pelos mesmos fatos. Todavia, os fatos não idênticos: a) a primeira imputação de associação para o tráfico foi feita exclusivamente por causa da apreensão de drogas em poder dos réus nos dias das prisões em flagrante (f. 485/496); b) a segunda imputação de tráfico de drogas surgiu em razão da descoberta das conversas telefônicas havidas com o réu Jonathan. Portanto, a nova imputação lastreia-se em provas novas (análise de celulares apreendidos) e na descoberta da participação de Jonathan com os demais réus. Não há, portanto, identidade de ações a justificar a extinção do presente processo.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A conduta delitativa está descrita nos seguintes elementos de convicção:

1) Boletim de ocorrência sobre a localização de drogas com Erick e Jorge em 15/02/2019, às 09h00, na Rua Eduardo Pavão, 165, Jardim Maria Luiza, Américo Brasiliense/SP (f. 4/7).

2) Auto de exibição e apreensão (f. 20/22) de (a) R\$ 201,00; (b) balança de precisão; (c) 300 sacos plásticos; (d) 3 potes; (e) 94 pinos vazios; (f) 3 celulares; (g) 6 porções de maconha pesando 20,15 gramas; (h) 1 porção de crack pesando 61,88 gramas; (i) 4 pedras de crack pesando 45,82 gramas; (j) 16 pinos e 3 embalagens de cocaína pesando 17,07 gramas; (k) 1 porção de cocaína pesando 42,75 gramas.

3) Relatório de investigação (f. 40/41): o celular apreendido continha conversas telefônicas entre Erick e Oreia sobre tráfico de drogas.

4) Prints das conversas telefônicas de Erick e Oreia (f. 42/55).

5) Boletim de ocorrência (f. 73/74) sobre a apreensão do aparelho celular de Jonathan, no dia 16/04/2019, às 16h00, na Rua Aparecida Porsani Zero, 120, Jardim Maria Luiza, Américo Brasiliense/SP. O aparelho foi apreendido durante a fuga de Jonathan.

6) Auto de exibição e apreensão do aparelho celular de Jonathan (f. 75).

7) Relatório de investigação (f. 76/78): Jonathan estava sendo investigado pelo envolvimento com o tráfico de drogas; as investigações indicavam que Jonathan alicia jovens para usarem suas residências como pontos de venda de drogas; Jonathan fornece as drogas e administra o tráfico; relata apreensão de drogas em 18/10/2018, na Rua Archile Bortolo, 180, Jardim Maria Luiza; relata prisão de Maciel, na Rua

José Sarti, 53, Jardim São José, por tráfico de drogas; relata que o proprietário do imóvel da Rua José Sarti, 53, Claudinei Belchior de Oliveira, alugou a propriedade para Jonathan; relata que Jonathan passou vender drogas na Rua Eduardo Pavão, 168, com Jorge e outros indivíduos; relata o cumprimento de mandado de busca domiciliar no referido endereço, no dia 15/02/2019, quando foram localizados drogas, dinheiro, material para embalo de drogas e houve a prisão de Jorge e Erick; nesta ocasião, também foi apreendido um celular com conversas sobre tráfico de drogas envolvendo "Oreia".

8) Declarações de Claudinei Melchior de Oliveira (f. 79): é o proprietário do imóvel localizado na Rua José Sarti, 53; explicou que, em 10/2018, notou movimentação de policiais no local e foi perguntar o que acontecia; teve conhecimento que o seu imóvel estava sendo utilizado para tráfico de drogas; explicou que Jonathan morava na propriedade e havia alugado o imóvel do depoente há aproximadamente 4 meses; nunca notou nada de estranho no local e não conhecia o locatário anteriormente.

9) Reconhecimento fotográfico de Jonathan por Claudinei (f. 81).

10) Contrato de locação de imóvel residencial (f. 82/83).

11) Declarações de Eriton Galdino da Silva (f. 88): relatou ter sido agredido pelos réus Jonathan e Maciel e que o local situado na Rua 9, 180, é um ponto de venda de entorpecentes.

12) Denúncias anônimas de tráfico de drogas (f. 90; 93; 95; 97).

13) Relatório de investigações (f. 99/100): explica que Jonathan está sendo investigado pelo tráfico de drogas em Américo Brasiliense; relata a existência de diversas denúncias anônimas sobre o tráfico de droga; narra o encontro do celular de Jonathan, após sua fuga.

14) Decisões de decretação da quebra do sigilo telefônico e de dados dos celulares apreendidos (f. 164; 281/282).

15) Relatório de investigação (f. 166/173): o aparelho periciado contém diálogos relacionados a aquisição e venda de entorpecentes (cocaína, crack e maconha) entre Jonathan e "Parsa".

16) Laudo de exame de aparelho celular (f. 176/179; 211/214).

17) Relatório de investigação (f. 231/232): foram localizados no aparelho celular mídias contendo conversas sobre tráfico de drogas, em que um dos interlocutores era Jonathan.

18) Relatório de investigações (f. 307/308): informa os resultados das pesquisas perante as operadoras de telefonia móvel.

19) Relatório final de investigações (f. 351/352).

20) Relatório de investigações (f. 376/378): informa as diligências feitas para apurar os interlocutores dos diálogos mantidos por Jonathan.

21) Declarações de José Celio Rodrigues de Lima (f. 382).

22) Declarações de Jorge Wellington Silva Carneiro (f. 384): explicou que utilizava a linha telefônica 16 9.9963-0615 e tinha como contato, e amizade, o contato de Jonathan; tinha conhecimento que ele vendia drogas.

23) Auto de reconhecimento fotográfico de Jonathan por Jorge (f. 385).

24) Declarações de Ana Paula Sousa Rodrigues (f. 386).

25) Declarações de João Pedro Romanini (f. 387).

26) Auto de reconhecimento fotográfico de Jonathan por João Pedro (f. 388).

27) Laudos de constatação provisórios de drogas (f. 403/414).

28) Boletim de ocorrência (f. 415/418): no dia 18/10/2018, na Rua Achile Bortolo, 180, houve a apreensão de drogas na casa de Leonardo, que estava na companhia do adolescente Guilherme; Guilherme tinha 19 pedras de crack, 13 porções de maconha e R\$ 221,55; Maciel foi encontrado em outra casa tentando esconder uma mochila, em cujo interior havia R\$ 1274,00 em notas, R\$ 478,00 em moedas, 11 projéteis de arma de fogo; Maciel e Guilherme confessaram o tráfico de drogas, mas não informaram quem gerenciava o local.

29) Auto de exibição e apreensão (f. 418/419) dos objetos apreendidos no dia 18/10/2018.

30) Laudos de constatação provisória de drogas (f. 420/424).

A prova oral ofereceu o seguinte delineamento:

TESTEMUNHA JOSE RUBENS DOS SANTOS (f. 12/13): hoje, deram cumprimento a ordem judicial de cumprimento de mandado de busca no local dos fatos; o local era investigado há vários meses e havia, ainda, várias denúncias que era usado para a venda de droga pelos conduzidos; sabia que o indiciado JORGE estava morando no local e, em companhia de ERICK, vendiam droga no local; tem conhecimento, obtidos durante a investigação, que os conduzidos na verdade vendem droga para o indivíduo conhecido como BATATÃO, o qual é o alvo principal da investigação, ou seja, os dois conduzidos são "mão-de-obra" do indivíduo conhecido por BATATÃO; durante as diligências de hoje, o depoente, na companhia de outros policiais civis, ingressaram no imóvel, que é composto apenas por uma sala e banheiro; os dois conduzidos foram encontrados no interior desse imóvel; em revista no local, foram encontradas grande quantidade de droga e material costumeiramente usado para embalar droga; em uma cômoda, na gaveta, havia grande quantidade de pinos vazios, uma balança digital e as porções grandes contendo cocaína; ERICK disse que aquela droga era dela, mas só aquela; em um pochete, que estava no chão, foi encontrado, no seu interior, uma pedra, tamanho grande, de crack, 03 pinos contendo cocaína, e porções de maconha; que, na caixa do correio, dentro de uma frasco plástico havia vários microtubos contendo cocaína e sacos plásticos (saquinhos plásticos usados para colocar sorvete); no bolso da bermuda que ERICK usava foi encontrada a quantia de R\$ 201,00 em dinheiro e quatro microtubos contendo cocaína; JORGE se manteve calado e não assumiu a propriedade de nenhuma das drogas encontradas no local; ERICK assumiu apenas a droga encontrada no interior da gaveta da cômoda e disse, sobre o restante da droga encontrada, que nada sabia a respeito; a irmã do conduzido JORGE mora em imóvel que fica ao fundos do local do encontro da droga, também mora no imóvel aos fundos a mãe do conduzido ERICK, a qual é irmã do conduzido JORGE. Em juízo: investigador de polícia; denúncias indicavam que Jonathan estaria traficando na região; as denúncias indicavam que ele agenciava as pessoas e fornecia as drogas; o réu não residia nos locais; uma denúncia indicava a Rua 9 como ponto de venda de drogas; depois, o depoente soube que o dono da casa não estava mais no local e a casa estava sendo usada para o tráfico de drogas; em 10/2017, houve uma incursão nesta residência que resultou na localização de duas pessoas traficando (um adulto e um adolescente); na mesma época, Maciel foi localizado com drogas, munições e material para embalo; Maciel disse que iria vender as drogas naquela residência; Maciel disse que morava no local das apreensão das drogas; apurou-se que o imóvel havia sido alugado por Jonathan; Jonathan não foi localizado na residência; posteriormente, houve uma denúncia anônima indicando que Jonathan estaria traficando na Rua 13, no Bairro Maria Luiza; um mandado de busca foi cumprido neste endereço, que resultou na localização de drogas e celulares; nesta ocasião, os réus Jorge e Erick foram presos; um dos celulares foi apreendido e havia conversas entre Erick e Jonathan; outras denúncias foram feitas, indicando que Jonathan estaria traficando drogas numa árvore próximo àquela residência; nesta oportunidade, o réu deixou cair um celular; o celular foi periciado e apurou-se que Jonathan manteve conversas sobre tráfico de drogas com outras pessoas; Jonathan trazia drogas de fora para que os demais réus vendessem; o celular de Jonathan tinha conversas com uma pessoa intitulada Parsa, pretendendo adquirir drogas em grande quantidade para possivelmente revender; Jonathan morava na casa do São José - o proprietário afirmou que Jonathan morava no referido endereço e que, após a busca domiciliar, familiares dele foram buscar seus pertences; naquela ocasião, Maciel disse que pretendia vender as drogas na Rua 9, onde um adolescente foi encontrado com drogas (recaíam denúncias de tráfico de drogas sobre o referido local); o réu, posteriormente, deixou Américo Brasiliense; Jonathan é conhecido por "Oreia", "Batatão" e "Jhoni".

TESTEMUNHA LINEU SASKA BRUNO (f. 14): na data de hoje, ingressaram no imóvel que fica no local dos fatos e encontraram em um cômodo os conduzidos; o local das buscas é um cômodo e um banheiro; em buscas pelo local foram encontradas grande quantidade de droga, distribuídas em diversas naturezas e formas de embalagem; havia droga pronta para a venda e droga ainda não embalada e distribuídas para a venda, além de encontrar no local saquinhos plásticos, costumeiramente, utilizados para embalar droga em pequenas quantidades para a venda; ERICK assumiu apenas a

propriedade da droga encontrada na gaveta de uma cômoda existente no local e disse que nada sabia a respeito do restante da droga encontrada no interior do cômodo; ERICK ainda tinha a quantia de R\$201,00 em dinheiro, distribuídas em notas de pequeno valor; o local era alvo de investigação e os conduzidos os responsáveis pela venda de droga no local; JORGE disse que morava aos fundos e nada sabia sobre a droga encontrada no local. Em juízo: investigador de polícia; em 02/2019, houve um cumprimento de mandado de busca na casa de Erick e Jorge; havia uma denúncia de que ambos estava trabalhando para Jonathan; naquela ocasião, foram apreendidos uma balança de precisão, 94 pinos vazios, 300 embalagens plásticas, 3 celulares (degravados posteriormente), 1 pote grande, R\$ 201,00, 6 porções de maconha (Erick), 1 porção de crack (Erick), 4 pedras de crack (Erick), pinos e uma porção a granel de crack (Jorge); os réus eram conhecidos dos meios policiais pelo envolvimento com tráfico de drogas; naquela ocasião, Erick assumiu a propriedade das drogas e Jorge negava a propriedade das drogas, no local, Jorge e Erick moravam no local; Jonathan era conhecido como fornecedor das drogas para Erick e Jorge; Maciel não era conhecido dos meios policiais; em 04/2019, o Jonathan estava na mesma rua, debaixo de uma árvore, comercializando entorpecentes, e empreendeu fuga quando viu a polícia; Jonathan deixou cair um celular; naquele local, havia denúncia de tráfico de drogas.

INTERROGATÓRIO DE JORGE WELLINGTON SILVA CAETANO (f. 15): a sua família está ciente da sua prisão; o interrogado mora aos fundos do local onde foi encontrado e foi nesse cômodo, local da sua prisão, para tomar banho; não sabe dizer o que estava fazendo no local o conduzido ERICK; o interrogado nada sabe dizer sobre a droga encontrada e apreendida no local; o interrogado não sabia da existência de droga naquele local; o conduzido é usuário de MACONHA, apenas; não tem filhos. Em juízo: teve a revelia decretada.

INTERROGATÓRIO DE ERICK HENRIQUE CAETANO DA SILVA (f. 16): está acompanhado da sua mãe; não tem filhos; na sua posse foram encontrados quatro (04) "pinos" contendo COCAÍNA e o dinheiro apreendido; o dinheiro é fruto do seu trabalho que faz sem ser registrado em carteira; o interrogado é usuário de droga e a droga encontrada consigo era para uso próprio; foi no local dos fatos para fazer uso da droga; o interrogado nada sabe sobre a droga que foi encontrada no local; o interrogado mora na casa que fica aos fundos do local onde foi preso; quem mora no local das buscas é seu tio, o conduzido JORGE; o interrogado não sabia que havia droga no local; o interrogado viu o encontro de droga, "pinos" vazios e balança digital, as quais estavam na gaveta de uma das cômodas existentes no local; o interrogado, neste ato, AUTORIZA e fornece a SENHA do seu aparelho celular e afirma que "pode ver, da minha parte não tem nada não...". Em juízo: teve a revelia decretada.

INTERROGATÓRIO MACIEL MORAES DOS SANTOS: as drogas apreendidas se destinavam ao consumo pessoal e não à venda; os pinos eram do depoente também; nega os fatos; não conhece os corréus; a tia do depoente mora próximo ao local dos fatos; o declarante sublocou o imóvel objeto da apreensão; o depoente ficou aproximadamente 1 mês no imóvel.

INTERROGATÓRIO JONATHAN HENRIQUE CARDOSO: explicou ser usuário de maconha; conhece Maciel de vista; não morava no imóvel em que houve a apreensão das drogas; não tem apelido; na época dos fatos, estava trabalhando.

Neste contexto fático, a pretensão punitiva restou demonstrada.

As investigações tiveram início a partir de denúncias anônimas sobre a prática de tráfico de drogas por Jonathan (Batatão ou Oreia) em diversos locais (f. 90, 93 e 97).

No curso das investigações, Eriton Galdino da Silva relatou à polícia civil que Jonathan e Maciel estariam traficando na Rua Archile Bortolo, 180, Jardim Maria Luiza, Américo Brasiliense (f. 76; 88).

A polícia civil deu cumprimento a mandado de busca domiciliar neste endereço em 18/10/2018 e localizou crack, maconha e dinheiro com o adolescente Guilherme Felipe Fernandes. O adolescente confirmou a narcotraficância e teve um aparelho celular apreendido. O celular de Guilherme foi periciado e apurou-se a existência de conversas com Jonathan relacionadas à venda de drogas (f. 77).

No mesmo dia, a polícia também cumpriu mandado de busca domiciliar na Rua José

Sarti, 53, São José, Américo Brasiliense/SP. Nesta ocasião, Maciel foi detido em poder de 4 pinos de cocaína e 3 projéteis de arma de fogo. Durante a diligência, Maciel tentou esconder uma mochila, em cujo interior havia cocaína, maconha, dinheiro em quantidade razoável e mais projéteis de arma de fogo. Maciel, em razão disso, acabou sendo condenado definitivamente por tráfico de drogas no processo 0001706-68-2018.8.26.0040. Posteriormente, apurou-se que o referido imóvel pertenceria a Claudinei Melchior de Oliveira e havia sido alugado para Jonathan (f. 79; 81/82; 83), denotando que ele tinha conhecimento sobre o narcotráfico naquele local e fomentava sua prática.

Posteriormente, a polícia recebeu informações de que Jonathan estaria traficando drogas em conjunto com Jorge Wellington Silva Caetano na Rua Eduardo Pavão, 165, Jardim Maria Luiza, Américo Brasiliense/SP. No dia 15/02/2019, o local foi alvo de busca domiciliar. Nesta ocasião, a polícia encontrou grande quantidade de droga e material costumeiramente utilizado para embalar entorpecentes. Numa gaveta da cômoda da residência havia grande quantidade de pinos vazios, uma balança digital e porções maciças de cocaína. Numa pochete que estava no chão foram encontrados uma pedra maciça de crack, 03 microtubos contendo cocaína e algumas porções de maconha. Na caixa do correio, dentro de um frasco plástico havia vários pinos contendo cocaína e sacos plásticos comumente utilizados para embalo de entorpecentes. Em revista pessoal, no bolso da bermuda de Erick foram localizados 04 pinos de cocaína e a quantia de R\$ 201,00. Apurou-se que o local é residência de Jorge e que servia de local de ponto de venda de drogas com o auxílio do indiciado Erick. O celular de Erick foi apreendido e periciado, tendo sido localizadas conversas com Jonathan sobre o tráfico de drogas (f. 41; 42/50). Jorge e Erick foram condenados por tráfico de drogas nos autos do processo 1500078-37.2019.8.26.0556.

Depois, os investigadores receberam informações que Jonathan estaria vendendo drogas numa árvore de grande porte, próximo a um canavial, no final da Rua Eduardo Pavão, Jardim Maria Luiza, Américo Brasiliense/SP. No dia 16/04/2019, a polícia fez uma incursão no local, mas Jonathan percebeu a presença da polícia e fugiu, deixando cair seu aparelho celular (f. 166). O celular foi periciado e constatou-se que Jonathan mantinha conversas sobre tráfico de drogas com uma pessoa identificada como "Parsa" (f. 167/173; 231/232).

Neste contexto fático, os fatos restaram demonstrados. Os réus estavam associados, de forma estável e duradoura, para praticarem o tráfico de drogas na Comarca de Américo Brasiliense. Jonathan, há vários anos, conduzia a atividade criminosa de outros traficantes, dentre os quais Jorge, Erick e Maciel. Jonathan também era responsável pelas drogas apreendidas nos domicílios dos corréus Maciel, Jorge e Erick.

A responsabilidade criminal exsurge dos seguintes elementos de convicção: 1) as denúncias anônimas indicaram que Jonathan possui atuação criminosa há bastante tempo na região; as denúncias também delinearão a sua forma de atuação, com a participação de adolescentes; as delações anônimas relatavam que ele fornecia as drogas comercializadas por outras pessoas e indicava os locais do comércio ilícito; as investigações posteriores constataram a veracidade das denúncias e a efetiva localização das drogas; 2) as buscas domiciliares nas residências de Jorge, Erick e Maciel permitiram localizar drogas, dinheiro, munições e celulares, confirmando que a associação criminosa estava efetivamente em atividade e conferindo credibilidade às denúncias anônimas; 3) os celulares de Erick e Jonathan mostraram as conversas sobre tráfico de drogas e o protagonismo de Jonathan na articulação com outros traficantes; 4) os relatórios policiais mostraram o histórico das investigações, as fontes das provas, o descobrimento dos crimes e os delitos praticados; os relatórios também contém as degravações dos celulares com as conversas sobre o comércio de drogas; 5) as apreensões das drogas, celulares, materiais para embalo, dinheiro e munições materializaram a existência delitiva e o efetivo comércio de estupefacientes; a localização efetiva das substâncias entorpecentes confirma a veracidade das denúncias anônimas e corporifica a existência da associação para o tráfico; 6) os depoimentos dos investigadores Lineu e José Rubens comprovam que Jonathan efetivamente exercia grande influência no tráfico de drogas local e contava com a participação de Jorge, Erick e Maciel; os investigadores explicaram

que as denúncias anônimas indicaram acertadamente os locais onde as drogas foram localizadas; os investigadores relataram que encontraram drogas na residência que Jonathan alugava (embora somente Maciel estivesse presente naquela oportunidade), não sendo possível acreditar que ele não tivesse relação com os narcóticos; também narraram que foram encontradas drogas na casa de Erick e Jorge e que foi apreendido um celular de Erick contendo conversas relacionadas ao tráfico ilícito com Jonathan; 7) o contrato de locação do imóvel onde foram encontradas as drogas foi celebrado em nome de Jonathan, que efetivamente morava no local (conforme explicado pelo proprietário Claudinei); 8) as declarações de Eriton Galdino da Silva permitem concluir que Jonathan e Maciel atuavam conjuntamente no comércio de drogas e se utilizavam da residência da Rua José Sarti, 53, para guardarem sua mercadoria. Portanto, as imputações ficaram cabalmente demonstradas:

1) Jonathan, em concurso de agentes com Erick e Jorge, tinha em depósito, na Rua Eduardo Pavão, 165, Jardim Maria Luiza, Américo Brasiliense/SP, uma pedra maciça de crack, 03 microtubos contendo cocaína, algumas porções de maconha, pinos contendo cocaína, sacos plásticos comumente utilizados para embalo de entorpecentes e 04 pinos de cocaína. As drogas encontradas em poder dos corréus faziam parte do empreendimento criminoso gerido por Jonathan. As conversas telefônicas entre Erick e Jonathan mostravam a desenvoltura de ambos para tratarem de negócios criminosos.

2) Jonathan, em concurso de agentes com Maciel, tinha em depósito, na Rua José Sarti, 53, São José, Américo Brasiliense/SP, 4 pinos de cocaína, cocaína e maconha. O imóvel foi alugado por Jonathan para fins residenciais. O proprietário do imóvel confirmou que Jonathan morava na propriedade e deixou seus pertences no local, os quais foram buscados posteriormente por seus familiares. Jonathan, no mínimo, consentia que o imóvel locado fosse utilizado por Maciel para guardar drogas. Todavia, as provas na verdade indicam que Jonathan tinha o verdadeiro "domínio" dos entorpecentes. As conversas obtidas em seu celular, a presença em pontos de drogas, a existência de diversas denúncias anônimas imputando-lhe a prática do narcotráfico e as declarações de Eriton Galdino da Silva permitem concluir que Jonathan e Maciel atuavam conjuntamente no comércio de drogas e se utilizavam da residência da Rua José Sarti, 53, para guardarem sua mercadoria.

3) Jonathan manteve associação estável e permanente com Erick, Jorge e Maciel para fins de tráfico de drogas. Jonathan fomentava o tráfico de drogas, mantendo uma estrutura organizada de fornecimento e venda de drogas. Neste mister, o acusado contou com a participação dos corréus Erick, Jorge e Maciel. As conversas telefônicas entre Jonathan e Erick revelam intimidade entre ambos e ajuste de propósitos para prática do narcotráfico. Erick, por seu turno, guardava as drogas destinadas à venda com Jorge, na sua residência. Jorge, como se depreende do relato dos policiais e das denúncias anônimas, também era responsável pelas vendas de drogas, notadamente porque as drogas estavam na sua própria residência. Finalmente, Jonathan alugou um imóvel residencial para guardar drogas com Maciel, sinalizando que ambos estavam mancomunados para a venda ilícita. Neste ponto, as denúncias anônimas, o relato de Eriton e as conversas extraída do celular de Jonathan indicam que a existência das drogas no referido imóvel não derivaram de um encontro fortuito.

As provas e os argumentos defensivos não são suficientes para ilidir a responsabilidade dos réus. O acervo probatório amealhado não foi contraposto por outros elementos de convicção.

A instrução probatória exige a condenação. Jonathan deverá ser responsabilizados por dois crimes de tráfico de drogas e por um crime de associação para o tráfico. Jorge, Erick e Maciel deverão ser responsabilizados por um crime de associação para o tráfico.

Doso a pena.

Nessas condições, partindo dos mínimos legais, passo à dosimetria e individualização da pena, com observância ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal (CP, art. 68) e ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Inicialmente, faço as seguintes observações: a) Erick: menor de 21 anos (14/03/2000) e primário (f. 4; 10; 452; 530/534); b) Jorge: maior de 21 anos (19/10/1994) e reincidente (0000456-63.2019.8.26.0040) (f. 4; 8; 447/450;

522/529); c) Jonathan: maior de 21 anos (15/01/1997) e primário (f. 353/354; 445/446; 518/521); d) Maciel: maior de 21 anos (18/05/1996) e primário (f. 453/455; 535/539).

Observo, ainda, que as condenações oriundas dos processos 1500078-37.2019.8.26.0556 e 0001706-68.2018.8.26.0040 versam sobre os mesmos fatos articulados na presente ação e, portanto, não podem ensejar o reconhecimento da reincidência.

Lei de drogas, art. 33, caput (Jonathan): na primeira fase, as circunstâncias judiciais são neutras. Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Na terceira fase, (a) não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas; (b) incabível a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois restou demonstrando nos autos que o acusado se dedicava ao tráfico de entorpecentes, eis que também foi condenado por associação para o tráfico ("A condenação simultânea nos crimes de tráfico e associação para o tráfico afasta a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 por estar evidenciada dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa" - STJ, jurisprudência em teses n. 60, item 3). Assim, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Lei de drogas, art. 33, §1º, inciso III (Jonathan): na primeira fase, as circunstâncias judiciais são neutras. Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Na terceira fase, (a) não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas; (b) incabível a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois restou demonstrando nos autos que o acusado se dedicava ao tráfico de entorpecentes, eis que também foi condenado por associação para o tráfico ("A condenação simultânea nos crimes de tráfico e associação para o tráfico afasta a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 por estar evidenciada dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa" - STJ, jurisprudência em teses n. 60, item 3). Assim, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Lei de Drogas, art. 35, caput (Jonathan, Jorge, Erick e Maciel): na primeira fase, (a) aumento a pena de Jonathan em 1/6 por causa da culpabilidade diferenciada do acusado, que se manteve ligado ao tráfico de drogas por vários anos e organizou uma rede encadeada de suprimento e distribuição de drogas com várias pessoas (ainda desconhecidas), denotando uma maior intensidade do dolo e um maior comprometimento com as atividades ilícitas; (b) as circunstâncias judiciais para os corréus Jorge, Erick e Maciel são normais para a espécie. Na segunda fase, (a) aumento a pena de Jorge em 1/6, em razão da reincidência; (b) aumento a pena de Jonathan em 1/6, porque o acusado dirigiu a atividade criminosa dos demais agentes, estando demonstrado que ele era responsável pela distribuição das drogas nos pontos de tráfico de Américo Brasiliense (Código Penal, art. 62, I), ou seja, ocupava posição diferenciada na hierarquia criminosa; (c) reconheço a atenuante da menoridade relativa para Erick, mas não é possível diminuir a pena abaixo do piso legal nesta fase; (d) não há outras circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, torno as penas definitivas em (a) 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa para Erick e Maciel; (b) 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa para Jorge; e (c) 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa para Jonathan.

Os crimes praticados por Jonathan foram cometidos em concurso material de delitos, impondo-se a somatória das penas impostas em atenção ao art. 69, do Código Penal. Assim, as penas de Jonathan totalizam 14 (catorze) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 1952 (mil, novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser: (a) o aberto para Erick e Maciel, considerando a sua primariedade e a quantidade de pena imposta; (b) o semiaberto para Jorge, em razão da reincidência e do teor da súmula 269/STJ ("É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais");

(c) o fechado para Jonathan, em razão da quantidade de pena imposta. A substituição da pena privativa de liberdade é possível para Erick e Maciel diante da quantidade de pena inferior a 4 anos, da ausência de violência ou grave ameaça na conduta e por ser medida é socialmente recomendável, como tentativa de ressocialização. Por isso, substituo as penas privativas por 2 penas restritivas, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo período da privativa de liberdade, de forma e molde a ser deliberado em sede de execução, e pagamento de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, a entidade pública ou privada, com destinação social. Fixo o valor do dia multa no mínimo legal, diante da falta de informações sobre a capacidade econômica do réu. Diante do exposto, julgo a pretensão procedente para o fim declarar

(a) JONATHAN HENRIQUE CARDOSO como incurso nos artigos 33, caput, e 33, §1º, inciso III, e 35, todos da Lei nº 11.343/06, em concurso material de delitos, condenando-o à pena de 14 (catorze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1952 (mil, novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, no piso;

(b) ERICK HENRIQUE CAETANO DA SILVA e MACIEL MORAES DOS SANTOS como incursos no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, condenando-os às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no piso;

(c) JORGE WELLINGTON SILVA CARNEIRO como incursos no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, condenando-o à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no piso.

Contudo, substituo as penas corporais de ERICK HENRIQUE CAETANO DA SILVA e MACIEL MORAES DOS SANTOS, nos termos da fundamentação. Defiro o recurso em liberdade, porque os réus responderam ao processo em liberdade. Nos termos do art. 804 do CPP, condeno os acusados ao pagamento das custas processuais. Eventual causa de isenção será analisar pelo juízo da execução. Expeça-se a certidão de honorários à defensora nomeada (f. 466). Após o trânsito em julgado: cobre-se a pena de multa; oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio dos sentenciados comunicando a suspensão dos direitos políticos; expeça-se a definitiva guia de recolhimento para execução da pena; comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD. Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

PRIC

Americo Brasiliense, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA